

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2503/2537

นายกิตติ พิพัฒน์รังคะ

โจทก์

นางม่วยเจา แซ่แห่ว

จำเลย

นางม่วยเจา แซ่แห่ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งเรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 เป็นอำนาจของศาลแต่ละศาลเป็น ชั้น ๆ ไปเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว จำเลยฎีกาไม่ได้จึงไม่รับฎีกาคำขึ้นศาลเป็นพับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาคำสั่งของจำเลยฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2537 เป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะพิจารณาวินิจฉัย การที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยดังกล่าว จึงไม่ถูกต้อง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากตึกแถวเลขที่ 2255 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมส่งมอบตึกแถวพิพาทคืนแก่โจทก์ และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 9,000 บาทและค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,000 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 3 ธันวาคม 2536) จนกว่าจำเลยจะส่งมอบตึกแถวพิพาทให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่าง อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 5)

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 6)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกิน
กำหนด 15 วัน ให้ส่งศาลฎีกาเพื่อ พิจารณาสั่ง (อันดับ 10)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 30 สิงหาคม 2537ศาลชั้นต้นให้จำเลย
มาทราบคำสั่งในวันที่ 5 กันยายน 2537จำเลยลงชื่อรับทราบคำสั่งแล้วและศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในวันดังกล่าว ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งของศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2537 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
ฎีกาในวันที่ 29 กันยายน 2537จึงเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยยก
คำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 30 สิงหาคม 2537ศาลชั้นต้นให้จำเลย
มาทราบคำสั่งในวันที่ 5 กันยายน 2537จำเลยลงชื่อรับทราบคำสั่งแล้วและศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในวันดังกล่าว ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งของศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2537 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
ฎีกาในวันที่ 29 กันยายน 2537จึงเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยยก
คำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>